

1500540-73.2020.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVID WILLIAN SOUZA ARAUJO

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

DEYVID WILLIAN SOUZA ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500540-73.2020.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500540-73.2020.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DEYVID WILLIAN SOUZA ARAUJO

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

DEYVID WILLIAN SOUZA ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a

denúncia, no dia 29 de julho de 2020, por volta das 22h30min, na Rua Américo Arantes Braga, s/n, no bairro Jequitibás, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, teve em depósito e guardou, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fim de tráfico, 71,07g (setenta e um gramas e sete centigramas) da substância Cannabis sativa L, conhecida como maconha, entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e laudo definitivo de constatação de entorpecente de fls. 85/87.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado mantinha a droga acima descrita dentro da caixa de correspondência de uma residência abandonada, com a finalidade de destiná-la à venda.

Na data do fato, policiais faziam patrulhamento pela Rua Mendes de Moraes quando se depararam com o denunciado junto a outras duas pessoas. Os três imediatamente empreenderam fuga, sendo perseguidos e abordados em um terreno baldio. O acusado confessou que fugira, pois, em seu celular, havia conversas sobre traficância. Com ele, havia ainda a quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro reais) e uma máquina de cartão. O réu assumiu a propriedade do dinheiro e do celular e indicou aos policiais o local onde escondia a droga.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/52), sendo expedido o respectivo mandado de prisão (fls. 53/54).

Substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 75/76), expediu-se alvará de soltura (fls. 79/81).

A denúncia (fls. 102/105) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/74) e foi recebida em 10 de julho de 2020 (fls. 135/136).

O acusado foi citado por edital (fls. 155).

Citado pessoalmente (fls. 162), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 165/166), apresentou resposta escrita à acusação (fls. 169/171).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 176).

Durante a instrução processual (fls. 193/194 e 206/207), foram ouvidas duas testemunhas, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual.

Nos debates orais, também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 206/207).

Substituídos os debates por memoriais (fls. 209/217), a Defesa na sua manifestação final, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; pela aplicação das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas; pela fixação do regime aberto para o início do cumprimento pena privativa de liberdade; e pela substituição desta por restritiva de direitos (fls. 214/215).

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio dos autos da prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 08/09), dos laudos de exame químico toxicológico (fls. 85/87) e do aparelho celular (fls. 109/129), das fotografias (fls. 14/15) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 85/87) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que a droga estavam sob a guarda do denunciado, pois as declarações dele e das testemunhas, policiais militares, convergiram nesse sentido (fls. 193/194 e 206/207).

A testemunha Fábio Gonzales da Silveira (fls. 193/194), policial militar, relatou

que, no dia do fato, estava em patrulhamento, juntamente com seu colega de ofício, quando avistaram três indivíduos, que, ao notarem a presença da guarnição policial, correram e tentaram se esconder em um terreno baldio. Abordados, nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, no local onde iniciaram a fuga, os milicianos encontraram R\$ 34,00 (trinta e quatro reais), jogados no chão, uma máquina de cartão e um aparelho celular. Indagado, o acusado confessou a propriedade do dinheiro e do celular, alegando que, por ter mensagens sobre traficância no aparelho, correu. Com a autorização do réu, os policiais militares visualizaram, no telefone celular, diversas mensagens sobre a comercialização de drogas. Em seguida, o denunciado mostrou aos policiais o local em que guardava a substância entorpecente, tratando-se de um caixa de correios de uma casa abandonada. Por fim, o acusado alegou que já estava traficando drogas havia algum tempo, pois fora expulso da casa pelos pais e, para se sustentar, começou a realizar o comércio ilícito.

A testemunha Paulo Henrique de Melo (fls. 206/207), policial militar, corroborou o depoimento prestado por Fábio.

Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos das testemunhas.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido.

Nesse sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há evidência alguma de que os policiais militares tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

O acusado, ao ser ouvido em juízo (fls. 206/207), narrou que, naquele dia, ao avistar a guarnição policial, correu, mas foi abordado. Em seguida, os policiais pediram acesso ao seu aparelho celular e, ao receber sinal de internet, apareceram algumas mensagens, entre elas, de um amigo pedindo droga. Logo em seguida, levou os policiais ao local onde guardava a substância entorpecente, indicando-lhes uma caixa de correio. Afirmou que começou a vender drogas para quitar uma dívida que possuía com sua tia, pois estava trabalhando com ela vendendo marmitas e, ao vender algumas para pagamento posterior, não o recebeu, ficando em débito com a tia.

Informou que, pela quantidade de droga que estava sob sua posse, receberia cerca de R\$ 120,00 (cento e vinte reais). Por fim, afirmou nunca ter traficado anteriormente, mas, após os fatos, foi novamente detido, tendo consigo crack. Negou a propriedade da máquina de cartão encontrada no local.

Ressalte-se que, no aparelho celular apreendido com o acusado, é possível notar que ele comumente tinha sob sua posse entorpecentes e, segundo mensagens trocadas com outros indivíduos, levava drogas para esses, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 109/129.

Foram reproduzidas, no referido laudo, as seguintes mensagens trocadas entre o acusado, através do número telefônico +5518996547300, com uma pessoa identificada como Lethicia Spacino:

Lethicia: Nego sabe quem tem o verdinho?

Acusado: oi leh

se queria qtos

Lethicia: Então nego eu peguei ontem e dividi com uma amiga

Ma semana que vem vou pegar 25g

Acusado: Fexo

Dá um slv

Ainda, no laudo pericial (fls. 127), é possível visualizar uma fotografia do

acusado com um cigarro de maconha em sua mão.

Embora a quantidade de drogas seja pequena, 71,07g (setenta e um gramas e sete centigramas) de maconha, as mensagens trocadas entre o réu e terceira pessoa e o encontro de drogas no local por ele indicado, aliados à confissão quando à comercialização da droga, demonstram que ele praticou a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Demonstrado o tráfico, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Como o réu é tecnicamente primário e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Vale ressaltar, nesse ponto, que as mensagens relativas ao comércio ilícito foram trocadas nos dias que antecederam à prisão, não demonstrando que ele realizasse o tráfico com profissionalismo e dedicação, necessários para afastar a aplicação da minorante.

Ainda que o acusado tenha sido preso novamente portando substâncias entorpecentes, como declarou, fatos posteriores são inservíveis para obstar a incidência da referida causa de diminuição de pena. Neste sentido:

(...) Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores (...). (STJ; AgRg no REsp n. 1.891.998/SP; Relator: Ministro João Otávio de Noronha; Quinta Turma; j. 14/6/2022; DJe de 17/6/2022).

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às penas do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu é tecnicamente primário.

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade do réu (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta) e as circunstâncias e consequências do fato são normais para esta modalidade de delito. Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu confessou espontaneamente a prática do crime (art. 65, III, d, CP) (fls. 206/207) e possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, CP). Entrementes, não é possível atenuar a sanção para patamar inferior ao mínimo legal nesta etapa da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Por conseguinte, mantém-se as penas no patamar inicial.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma causa de diminuição de pena (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), reduz-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo, porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Considerando o quantum da pena aplicada, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar DEYVID WILLIAN SOUZA ARAUJO, nascido aos 18/09/2000,

natural de Presidente Venceslau/SP, filho de Mirian Ramos Paulino de Souza e Nilton Cesar Pereira de Araújo, inscrito no Registro Geral nº 53.696.688 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto ao condenado recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoa presumivelmente pobre, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

As circunstâncias da apreensão evidenciam que o dinheiro apreendido (fls. 100) provém da venda de drogas. Assim sendo, declaro seu perdimento em favor da União (art. 63, Lei nº 11.343/06).

As circunstâncias do fato também indicam que o aparelho celular e a máquina de cartão de crédito/débito (fls. 08/09) foram utilizados na prática do crime. Por se tratar de bens inservíveis à União, autorizo sua destruição, após o trânsito em julgado.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que o réu está assistido por Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 165/166).

Com o trânsito em julgado desta decisão para o Ministério Público, dê-se lhe vista para que se manifeste sobre a possibilidade de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa (art. 110, § 1º, c. c. art. 115, ambos CP).

Transitada em julgado, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral e oficie-se para reversão dos bens à União. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA